JUNTA DE ANDALUCÍA — MATERIAS COMUNES (A2)

TEMA 27

Calidad en los Servicios Públicos, Simplificación y Evaluación de Políticas Públicas: Cartas de Servicios en la Junta de Andalucía. La Simplificación y Agilización de Trámites Administrativos: El Decreto-ley 3/2024 de Simplificación Administrativa. La Evaluación de las Políticas Públicas y del Rendimiento Institucional

Cuerpo: Cuerpo Técnico Facultativo de la Junta de Andalucía

Grupo: A2

Bloque: Materias Comunes

Tema Oficial: Tema 27

Normativa Clave:

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP, art. 129 sobre buena regulación).

Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía (LAJA, arts. 3 y 4).

Decreto 317/2003, de 18 de noviembre, por el que se regulan las Cartas de Servicios en la Junta de Andalucía.

Decreto 622/2019, de 27 de diciembre, de administración electrónica y simplificación de procedimientos.

Decreto-ley 3/2024, de 6 de febrero, por el que se adoptan medidas de simplificación y racionalización administrativa de la Junta de Andalucía.

Ley 27/2022, de 20 de diciembre, de institucionalización de la evaluación de políticas públicas en la AGE y marco de referencia autonómico.

ÍNDICE GENERAL DEL TEMA 27

1. Introducción y marco conceptual de la gestión pública de calidad

1.1. De la burocracia tradicional a la gobernanza pública y la orientación a la ciudadanía

1.2. Modelos de excelencia en el sector público: Modelo EFQM y Marco Común de Evaluación (CAF)

2. Las Cartas de Servicios en la Junta de Andalucía (Decreto 317/2003)

2.1. Concepto, naturaleza jurídica y fines

2.2. Estructura y contenido obligatorio de las Cartas de Servicios:

2.2.1. Datos de carácter general y legal

2.2.2. Catálogo de servicios prestados y derechos de la ciudadanía

2.2.3. Compromisos de calidad e indicadores de cumplimiento cuantificables

2.2.4. Medidas de subsanación o compensación ante incumplimientos

2.2.5. Sistemas de participación, quejas y sugerencias

2.3. Procedimiento de elaboración, informe preceptivo, aprobación y publicación en BOJA

2.4. Seguimiento, evaluación continua y actualización periódica

3. La simplificación y agilización de trámites administrativos

3.1. Principios de buena regulación y reducción de cargas administrativas (art. 129 LPACAP)

3.2. Técnicas de simplificación: Supresión de trámites, reducción de plazos e interoperabilidad (*principio de solo una vez*)

4. El Decreto-ley 3/2024 de simplificación administrativa de la Junta de Andalucía

4.1. Contexto, objetivos y alcance transversal: El mayor paquete de simplificación autonómica

4.2. Medidas nucleares del Decreto-ley 3/2024:

4.2.1. Sustitución generalizada de autorizaciones y licencias por declaraciones responsables y comunicaciones previas

4.2.2. Reducción y estandarización de plazos máximos de resolución

4.2.3. Consagración del silencio administrativo positivo como regla preferente

4.2.4. Eliminación de duplicidades documentales mediante la consulta interoperable entre administraciones

4.2.5. Rediseño funcional de procedimientos en el Catálogo de Procedimientos y Servicios (CPS)

4.2.6. La Unidad Aceleradora de Proyectos (UAP) de interés estratégico

5. La evaluación de las políticas públicas y del rendimiento institucional

5.1. Concepto de política pública y el ciclo de vida de las políticas: Diseño, implementación y evaluación

5.2. Tipologías y momentos de la evaluación:

5.2.1. Evaluación ex-ante (diseño, pertinencia, viabilidad presupuestaria y de género)

5.2.2. Evaluación concomitante, intermedia o de proceso (seguimiento operativo)

5.2.3. Evaluación ex-post (eficacia, eficiencia, impacto y sostenibilidad)

5.3. Metodología e indicadores de rendimiento público:

5.3.1. Indicadores de insumo (input), proceso, producto (output), resultado (outcome) e impacto

5.4. Institucionalización de la evaluación en Andalucía: Rendición de cuentas, evidencia empírica y aprendizaje

6. Conclusiones y síntesis doctrinal

7. Anexo: Tabla sinóptica de Cartas de Servicios, hitos del D-L 3/2024 y matriz de evaluación

1. INTRODUCCIÓN Y MARCO CONCEPTUAL DE LA GESTIÓN PÚBLICA DE CALIDAD

La gestión pública contemporánea ha experimentado una profunda mutación paradigmática, transitando desde el modelo burocrático clásico weberiano —centrado en el estricto cumplimiento formal del procedimiento— hacia modelos de **gobernanza pública inteligente, excelencia directiva y orientación al servicio de la ciudadanía**.

La calidad en los servicios públicos se define como la capacidad de una organización pública para satisfacer las necesidades, expectativas y derechos legítimos de la sociedad de manera equitativa, accesible, transparente y eficiente, optimizando el rendimiento de los fondos públicos.

1.1. Modelos de gestión de calidad aplicables a la Administración

- **Modelo EFQM (Fundación Europea para la Gestión de la Calidad):** Marco de referencia integral basado en nueve criterios divididos entre *Agentes Facilitadores* (liderazgo, personas, estrategia, alianzas y procesos) y *Resultados* (en clientes, personas, sociedad y rendimiento clave).
- **Marco Común de Evaluación (CAF - *Common Assessment Framework*):** Herramienta de autoevaluación diseñada específicamente por los Estados miembros de la UE para el sector público, que permite a las organizaciones diagnosticar sus fortalezas y áreas de mejora sin coste de licencias.

2. LAS CARTAS DE SERVICIOS EN LA JUNTA DE ANDALUCÍA (DECRETO 317/2003)

El **Decreto 317/2003, de 18 de noviembre**, regula las Cartas de Servicios en el ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía y de sus entidades instrumentales.

2.1. Concepto y naturaleza jurídica (art. 2)

> **Definición Legal**
>
> Las Cartas de Servicios son documentos públicos a través de los cuales los órganos y entidades de la Junta de Andalucía informan a la ciudadanía sobre los servicios que tienen encomendados, sobre los derechos que les asisten en relación con aquellos y sobre los **compromisos de calidad** que asumen en su prestación.

- **Naturaleza jurídica:** Constituyen una autolimitación reglada y un compromiso ético-institucional formal de la Administración. Si bien no generan derechos subjetivos indemnizables por la vía de la responsabilidad patrimonial por el mero retraso, sí vinculan directamente a la organización pública y habilitan medidas de compensación tasadas.

2.2. Estructura y contenido obligatorio (art. 4)

Toda Carta de Servicios debe estructurarse obligatoriamente en cinco apartados: 1. **Datos de carácter general y legal:** Misión del órgano, fines institucionales, normativa reguladora de los servicios, canales de acceso presencial, telefónico y telemático, horarios de atención y medidas de accesibilidad física y digital. 2. **Servicios prestados y derechos de la ciudadanía:** Catálogo pormenorizado de los servicios gestionados y relación expresa de los derechos que asisten a las personas usuarias en sus relaciones con el servicio. 3. **Compromisos de calidad e indicadores:**

- *Compromisos:* Estándares concretos y verificables que la Administración se compromete a alcanzar (ej. resolver expedientes en un 30% menos del plazo legal, atender presencialmente con cita en menos de 10

minutos).
    - *Indicadores:* Fórmulas cuantitativas objetivas que miden de forma periódica el porcentaje real de cumplimiento de cada compromiso.
- **4. Medidas de subsanación o compensación:** Actuaciones que adoptará el órgano gestor en caso de incumplir los compromisos asumidos (comunicación formal de disculpa firmada por el titular del centro directivo, priorización del trámite o prestación accesoria compensatoria).
- **5. Sistemas de quejas, sugerencias y participación:** Canales para formular reclamaciones ante deficiencias del servicio y mecanismos para recabar la opinión de la ciudadanía (encuestas periódicas de satisfacción).

2.3. Procedimiento de elaboración, aprobación y vigencia (arts. 5 a 8)

1. **Elaboración:** Se redacta por el órgano o entidad responsable de la prestación del servicio.
2. **Informe preceptivo:** Con carácter previo a su aprobación, debe ser remitida a la Dirección General competente en materia de calidad de los servicios públicos (Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública), que emitirá informe técnico preceptivo en el plazo de un mes.
3. **Aprobación:** Se aprueba mediante **Orden de la persona titular de la Consejería respectiva** (o resolución de la Presidencia de la agencia).
4. **Publicación y difusión:** Se publica obligatoriamente en el **Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA)** y se difunde en el Portal de la Junta y en las sedes físicas del servicio.
5. **Vigencia y seguimiento:** Tienen una vigencia máxima de **tres años**, debiendo evaluarse anualmente el grado de cumplimiento de los compromisos e indicadores.

---

3. LA SIMPLIFICACIÓN Y AGILIZACIÓN DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS

La simplificación administrativa constituye un mandato imperativo del **artículo 129 de la Ley 39/2015 (LPACAP)** sobre principios de buena regulación: necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.

Persigue la eliminación sistemática de cargas administrativas innecesarias, la agilización de procedimientos, el acortamiento de plazos de respuesta y la interoperabilidad plena entre bases de datos públicas, haciendo efectivo el principio de que **la ciudadanía no debe aportar documentos que ya obren en poder de cualquier Administración Pública**.

---

4. EL DECRETO-LEY 3/2024 DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

El **Decreto-ley 3/2024, de 6 de febrero**, por el que se adoptan medidas de simplificación y racionalización administrativa para la mejora de las relaciones entre la ciudadanía y la Administración de la Junta de Andalucía, constituye el **paquete normativo de desregulación y agilización burocrática más ambicioso de la historia autonómica**.

Afecta de forma transversal a más de 170 normas con rango de ley y reglamentarias, modificando decenas de leyes autonómicas sustantivas (medio ambiente, urbanismo, turismo, sanidad, industria, servicios sociales).

```
EJES TRANSFORMADORES DEL DECRETO-LEY 3/2024:
├── 1. Sustitución de autorizaciones por Declaraciones Responsables y Comunicaciones
```

```
├── 2. Consagración generalizada del Silencio Administrativo Positivo
├── 3. Eliminación radical de documentos aportables mediante Interoperabilidad (SCSP)
├── 4. Reducción y estandarización de plazos máximos de tramitación
├── 5. Digitalización de punta a punta en el Catálogo de Procedimientos y Servicios
└── 6. Impulso preferente de inversiones estratégicas (Unidad Aceleradora de Proyectos)
```

4.1. Medidas estructurales del Decreto-ley 3/2024

1. **Generalización de la Declaración Responsable y Comunicación Previa:**
2. Sustituye el control administrativo *ex-ante* (licencias y autorizaciones previas con largos meses de espera) por el control *ex-post* (inspección y verificación a posteriori).
3. La presentación de la declaración responsable habilita al interesado para iniciar la actividad o ejecutar la obra desde el mismo día de su presentación en registro, sin esperar resolución expresa alguna.
4. **Silencio administrativo positivo preferente:**
5. Establece el silencio positivo como regla general en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, limitando el silencio negativo a los supuestos estrictamente tasados en la normativa europea o constitucional.
6. **Plena interoperabilidad y «Cero Papel»:**
7. Prohibición absoluta de exigir a la ciudadanía certificados de empadronamiento, certificados de estar al corriente con Hacienda o la Seguridad Social, títulos académicos oficiales o escrituras públicas que la Administración pueda consultar telemáticamente a través de la Plataforma de Intermediación de Datos (SCSP).
8. **La Unidad Aceleradora de Proyectos (UAP):**
9. Consolida la UAP para proyectos declarados de interés estratégico para Andalucía, reduciendo los plazos de tramitación a la mitad en todos los informes preceptivos y licencias sectoriales.

---

5. LA EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y DEL RENDIMIENTO INSTITUCIONAL

La evaluación de políticas públicas es el proceso científico, sistemático y objetivo de análisis del diseño, puesta en práctica y resultados de una intervención pública, con el propósito de determinar su relevancia, coherencia, eficacia, eficiencia, impacto y sostenibilidad.

Supera el mero control formal de legalidad contable para examinar el **valor público real generado en la sociedad**.

5.1. El ciclo de vida de las políticas públicas

Toda política pública recorre cuatro fases interrelacionadas: 1. **Definición del problema e inclusión en la agenda pública.** 2. **Diseño y formulación de alternativas de intervención.** 3. **Implementación y ejecución operativa.** 4. **Evaluación de resultados e impacto (que retroalimenta el ciclo).**

5.2. Tipologías y momentos de la evaluación

- **Evaluación *Ex-Ante* (Previa):** Se realiza antes de la aprobación de la política o norma. Evalúa el diagnóstico del problema, la coherencia de los objetivos, la viabilidad financiera, el análisis de impacto normativo (MAIN) y el preceptivo **impacto de género**.
- **Evaluación Concomitante o de Proceso (Intermedia):** Se efectúa durante la ejecución. Monitoriza el ritmo de absorción del gasto, los cuellos de botella organizativos y las desviaciones operativas respecto al

cronograma.

- **Evaluación *Ex-Post* (Posterior o de Impacto):** Se ejecuta tras la conclusión de la política. Mide los efectos directos atribuibles a la intervención pública sobre la población diana, comparando la situación real con el escenario contrafactual (lo que habría ocurrido sin la política pública).

5.3. Metodología e indicadores de rendimiento público

Para evaluar objetivamente una política se estructura una cadena de indicadores:

- **Indicadores de Insumo (*Inputs*):** Miden los recursos humanos, materiales y financieros asignados (ej. millones de euros invertidos, número de funcionarios adscritos).
- **Indicadores de Proceso:** Miden las actividades desarrolladas (ej. número de cursos impartidos, inspecciones realizadas).
- **Indicadores de Producto (*Outputs*):** Bienes y servicios directamente generados (ej. número de alumnos formados, kilómetros de carretera construidos).
- **Indicadores de Resultado (*Outcomes*):** Efectos a corto y medio plazo sobre los beneficiarios directos (ej. tasa de inserción laboral de los graduados).
- **Indicadores de Impacto:** Efectos estructurales a largo plazo sobre toda la sociedad (ej. reducción global de la tasa de desempleo juvenil en Andalucía).

---

6. CONCLUSIONES Y SÍNTESIS DOCTRINAL

La articulación de Cartas de Servicios transparentes, el despliegue del Decreto-ley 3/2024 de simplificación administrativa y la institucionalización rigurosa de la evaluación de políticas públicas configuran la tríada sobre la que descansa la modernización de la Administración de la Junta de Andalucía. Este enfoque sitúa a la ciudadanía en el centro de la acción administrativa, garantizando servicios públicos ágiles, libres de trabas burocráticas injustificadas y permanentemente sometidos al escrutinio científico de su rendimiento e impacto social.

---

7. ANEXO: TABLA SINÓPTICA DE CARTAS DE SERVICIOS, HITOS DEL D-L 3/2024 Y MATRIZ DE EVALUACIÓN

Dimensión	Base Normativa	Elemento Clave	Efecto Administrativo
Cartas de Servicios	Decreto 317/2003	Compromisos medibles e indicadores.	Informe preceptivo de Calidad; vigencia **3 años**.
Compensación por fallo	Art. 4.4 D. 317/2003	Medidas tasadas ante incumplimientos.	Carta de disculpa o subsanación prioritaria del trámite.
Declaración Responsable	D-L 3/2024 / LPACAP	Supresión de licencias previas.	Habilita el inicio de la actividad **desde el mismo día**.
Silencio Positivo	D-L 3/2024	Regla general en procedimientos.	Estimación presunta del derecho por vencimiento de plazo.
Interoperabilidad SCSP	D-L 3/2024 / Ley 39/2015	Intercambio telemático de datos.	Prohibición legal de exigir certificados ya en poder público.

Dimensión	Base Normativa	Elemento Clave	Efecto Administrativo
Evaluación Ex-Ante	Metodología de políticas	Análisis previo de viabilidad y género.	Preceptiva en memorias justificativas de leyes y planes.
Evaluación Ex-Post	Metodología de impacto	Medición de efectos y contrafactual.	Determina la prórroga, modificación o cese de la política.